

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7770/2538

นาย จุฬารักษ์ ชัยนา
บริษัทโอซาก้าไดมอนต์ อินดัสตรีส์
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47 (4)

ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของบริษัทจำเลยได้กำหนดเกี่ยวกับความผิดวินัยกรณีร้ายแรงไว้ตามหมวด7ข้อ3(4)ว่า"การดื่มสุราสิ่งมีนเมาหรือยาเสพติดในบริเวณบริษัทหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดร้ายแรง"เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ที่จำเลยได้กำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานดังกล่าวข้างต้นไว้เพราะจำเลยต้องการที่จะกำหนดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันภัยอันตรายหรือความเสียหายซึ่งจะเกิดแก่พนักงานทุกคนหรือแก่ทรัพย์สินของจำเลยอันอาจจะเกิดขึ้นได้ไวล่วงหน้า เพราะการดื่มสุราหรือสิ่งมีนเมาก่อนให้เกิดความประมาทในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งนี้จำเลยมิได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงานให้นำผลจากการดื่มมากดื่มน้อยเพียงใดหรือผลจากการดื่มแล้วยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มาเป็นเกณฑ์มาพิจารณาถึงความร้ายแรงหรือไม่โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์รับส่งผู้บริหารของบริษัทจำเลยตั้งแต่เวลา17ถึง20นาฬิกาแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างระยะเวลาทำงานล่วงเวลาแต่ก็ต้องถือว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งและหน้าที่ที่โจทก์ปฏิบัติย่อมต้องใช้ความรับผิดชอบและความระมัดระวังสูงหากประมาทเลินเล่อย่อมนำมาซึ่งความเสียหายได้ทันทีดังนั้นหากปล่อยให้โจทก์ดื่มสุราหรือสิ่งมีนเมาจนถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีนเมาจนก่อให้เกิดความเสีย

หายขึ้นก่อนแล้วจึงถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนายจ้างโดยทั่วไปหรือจำเลยก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์หรือความคุ้มครองในมาตรการที่ป้องกันภัยอันตรายที่จำเลยได้กำหนดไว้หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47(4)แต่อย่างใด การที่โจทก์ดืมเบียร์เพียงครึ่งแก้วระหว่างระยะเวลาการทำงานล่วงเวลาจึงเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีที่ร้ายแรงจำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ต่อมาวันที่2 มิถุนายน 2538 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ได้ทำผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าล่วงเวลาที่ค้าง 4,755.44 บาทและเงินค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2538 เวลาประมาณ17 นาฬิกา โจทก์ดืมเบียร์ซึ่งเป็นของมีนเมาบริเวณใกล้บริษัทจำเลย ทั้งที่โจทก์ยังมีหน้าที่ขับรถยนต์รับผู้บริหารบริษัทจำเลยจากบริษัทไปส่งยังบ้านพัก อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยการทำงานที่ระบุในหมวด 7 ข้อ 3(4) และเป็นการผิดระเบียบวินัยการทำงานอย่างทำงานให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้พิพากษายกฟ้อง

วันนัดพิจารณา โจทก์จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2534 จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โจทก์ได้รับค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน และโจทก์ได้รับเงินเดือนสุดท้าย 6,200 บาทต่อมา

วันที่ 2 มิถุนายน 2538 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุโจทก์ดื่มเบียร์ไปครึ่งแก้วใน
เวลาทำงาน วันเกิดเหตุวันที่ 27 พฤษภาคม 2538 เหตุเกิดเวลา 17 นาฬิกา ซึ่งอยู่
ระหว่างที่โจทก์จะต้องปฏิบัติหน้าที่ขับรถ โดยพาที่ปรึกษาทางเทคนิคของบริษัท
จำเลยไปส่งยังที่พักจนถึงเวลา 20 นาฬิกา เป็นระยะเวลาว่างเวลาทำงานของโจทก์
(ซึ่งที่ถูกน่าจะเป็นระยะเวลาทำงานว่างเวลา)

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่โจทก์ออกไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้าน
ค้าข้างบริษัทจำเลยเวลาประมาณ 17 นาฬิกาอันเป็นระยะเวลาเลิกงานตามเวลา
ทำงานปกติ แต่โจทก์ยังมีหน้าที่ขับรถยนต์รับส่งพนักงานฝ่ายบริหารของจำเลยกลับ
ที่พักระหว่างเวลา 17 ถึง 20 นาฬิกา อันเป็นระยะเวลาทำงานว่างเวลาของโจทก์
และโจทก์นั่งดื่มเบียร์ไปเพียงครึ่งแก้วเพื่อรอเวลาขับรถพาที่ปรึกษาเทคนิคของ
จำเลยไปส่งยังที่พัก ตามข้อบังคับของจำเลยข้อ 3(4) ที่จะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
ต้องปรากฏว่าดื่มสุราสิ่งมีนเมา หรือยาเสพติดในบริเวณบริษัทหรือระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ต้องปรากฏว่าเป็นการดื่มจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โจทก์ดื่มเบียร์
เพียงครึ่งแก้ว แม้เป็นของมีนเมาแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อย ไม่น่าจะทำให้มีนเมาจนเป็น
เหตุให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ การกระทำของโจทก์ผิดข้อบังคับดังกล่าวไม่ร้ายแรงแต่การ
ที่โจทก์ดื่มสิ่งมีนเมาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน
การกระทำดังกล่าวของโจทก์เป็นการขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายที่
จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับสิน
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างเวลาจำนวน 4,755.44
บาท และค่าชดเชยจำนวน 37,200 บาทแก่โจทก์คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ดื่ม เบียร์ครึ่งแก้วระหว่างระยะเวลาทำงานล่วงเวลาเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีที่ร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า เบียร์เป็นสิ่งมีนเมาอย่างหนึ่ง ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงานของบริษัทจำเลยได้กำหนดเกี่ยวกับความผิด วินัยกรณีร้ายแรงไว้ตามหมวด 7 ข้อ 3(4) ว่า"การดื่มสุรา สิ่งมีนเมาหรือยาเสพติดใน บริเวณบริษัท หรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง" เจตนารมณ์ หรือวัตถุประสงค์ที่จำเลยได้กำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงานดังกล่าวข้างต้นไว้ เพราะจำเลยต้องการที่จะกำหนดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันภยันตรายหรือความเสียหายซึ่งจะเกิดแก่พนักงานทุกคนหรือแก่ทรัพย์สินของจำเลย อันอาจจะเกิดขึ้นได้ไว้ ล่วงหน้าเพราะการดื่มสุราหรือสิ่งมีนเมาก่อให้เกิดความประมาทในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้ ทั้งนี้จำเลยมิได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงานให้นำผลจากการดื่มมาก ดื่มน้อยเพียงใด หรือผลจากการดื่มแล้วยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มาเป็น เกณฑ์การพิจารณาถึงความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง หากแต่จำเลยมุ่งถึงประเด็นของ การกระทำผิดเป็นสำคัญ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยในตำแหน่งพนักงาน ข้าราชการรับส่งผู้บริหารของบริษัทจำเลย ตั้งแต่เวลา 17 ถึง 20 นาฬิกา แม้ว่าจะอยู่ใน ระหว่างระยะเวลาทำงานล่วงเวลาแต่ก็ต้องถือว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งและหน้าที่ที่โจทก์ปฏิบัติย่อมใช้ความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง สูง หากประมาทเลินเล่อย่อมนำมาซึ่งความเสียหายได้ทันที ดังนั้นหากปล่อยให้โจทก์ ดื่มสุราหรือสิ่งมีนเมาจนถึงขั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีนเมาก่อให้เกิด ความเสียหายขึ้นก่อนแล้วจึงถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนายจ้างโดยทั่วไปหรือจำเลย ก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์หรือความคุ้มครองในมาตรการที่ป้องกันภยันตรายที่จำเลย ได้กำหนดไว้หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(4) แต่อย่างใด การกระทำของโจทก์จึงเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของจำเลยเป็นกรณีที่ร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>